Đóng góp ý kiến cho dự thảo nghị định quy định chi tiết về Điều 54.3, Bộ luật Lao động, về cho thuê lại lao động

STT	*Điều khoản tham chiếu*	*Vấn đề*	*Khuyến nghị*
1.	Điều 6.3, Nghị định số 55/2013/NĐ-CP, quy định chi tiết về Điều 54.3, Bộ luật Lao động, về cho thuê lại lao động ("Nghị định 55") quy định: *"Đối với doanh nghiệp nước ngoài liên doanh với doanh nghiệp trong nước phải bảo đảm các điều kiện sau đây:* *a) Phải là doanh nghiệp chuyên kinh doanh cho thuê lại lao động, có vốn và tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp từ 10.000.000.000 đồng trở lên;* *b) Đã có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cho thuê lại lao động từ 05 năm trở lên;* *c) Có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại chứng nhận doanh nghiệp và người đại diện phần vốn góp của doanh nghiệp chưa có hành vi vi phạm pháp luật nước sở tại hoặc pháp luật của nước có liên quan.* *Các văn bản trên phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng thực và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam."*	Trong dự thảo nghị định đã bỏ đi phần nội dung này của Điều 6.3, Nghị định số 55/2013/NĐ-CP. Theo lý giải của BLĐTBXH, dự thảo nghị định loại bỏ điều khoản này để bảo đảm cho nghị định mới phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. Tuy nhiên, nếu loại bỏ các điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài này sẽ gây ra một số vướng mắc: • Việt Nam chưa có cam kết nào về hoạt động cho thuê lại lao động. Nếu luật trong nước không quy định thì không thể biết rõ nhà nước có cho phép đầu tư nước ngoài vào hoạt động cho thuê lại lao động hay không. • Theo Điều 10.2(e), Nghị định số 118/2015/NĐ-CP, hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, trong trường hợp này, cơ quan chứng nhận đầu tư sẽ phải xin ý kiến của BKHĐT và BLĐTBXH xem xét, quyết định. Như vậy sẽ gây khó khăn cho nhà đầu tư và kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính.	Đề nghị quy định rõ về điều kiện áp dụng với nhà đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài có được đầu tư vào lĩnh vực này hay không? Nếu có thì cần làm rõ: (i) Những điều kiện mà nhà đầu tư nước ngoài phải thỏa mãn; (ii) Mức vốn góp tối đa nhà đầu tư nước ngoài được đóng góp; (iii) Doanh nghiệp có phải điều chỉnh Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động hay thông báo với Sở Lao động-Thương binh-Xã hội ("SLĐTBXH") hay BLĐTBXH về tỉ lệ cổ phần/góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp cho thuê lại lao động hay không.
2.	Điều 20, dự thảo nghị định có quy định: *"1. Thời gian cho thuê lại lao động không được quá 12 tháng.*	Dự thảo nghị định vẫn giữ nguyên quy định của Nghị định 55 về thời hạn cho thuê lại lao động tối đa là 12 tháng. Thời hạn này là quá	Đề nghị quy định thời hạn dài hơn (như 24 tháng chẳng hạn) đối với những công việc đòi hỏi chuyên môn cao.

STT	Điều khoản tham chiếu	Vấn đề	Khuyến nghị
	2. Khi hết thời hạn quy định tại điểm 1 nêu trên, doanh nghiệp cho thuê lại lao động không được tiếp tục cho thuê lại lao động đối với bên thuê lại lao động."	ngắn và không phù hợp với nhu cầu thực tế của những doanh nghiệp sử dụng lao động cho thuê lại.	Đề nghị quy định rõ khi hết thời hạn quy định, doanh nghiệp cho thuê lại lao động được phép: (i) điều lao động cho thuê lại đến làm việc cho khách hàng thuê lại lao động khác, (ii) điều lao động khác đến làm việc ở cùng vị trí công việc cho khách hàng đang thuê lại lao động.
3.	Những công việc được phép cho thuê lại lao động được quy định tại Phụ lục VI, dự thảo nghị định, cụ thể là: (1) biên/phiên dịch, người ghi tốc ký; (2) thư ký/trợ lý hành chính; (3) nhân viên lễ tân; (4) hướng dẫn viên du lịch; (5) trợ lý kinh doanh; (6) trợ lý dự án; (7) lập trình viên máy móc, thiết bị công nghiệp; (8) kỹ thuật viên ngành chế tạo/lắp đặt thiết bị truyền hình hay viễn thông; (9) kỹ thuật viên vận hành, chạy thử hay sửa chữa máy móc, thiết bị ngành xây dựng hay hệ thống điện sản xuất; (10) công nhân vệ sinh tòa nhà, nhà máy; (11) người chỉnh sửa số liệu; (12) nhân viên bảo vệ/cận vệ; (13) nhân viên tiếp thị qua điện thoại/dịch vụ khách hàng qua điện thoại; (14) người làm nghề xử lý các vấn đề tài chính/thuế; (15) kỹ thuật viên sửa chữa hay chạy thử xe ô tô; (16) nhân viên chụp quét hình hay vẽ [họa sỹ] kỹ thuật công nghiệp, người thiết kế nội thất; (17) lái xe. Điều 19.3, dự thảo nghị định, quy định: *"Bộ Thương binh-Lao động-Xã hội chủ trì,*	Dự thảo nghị định giữ nguyên danh mục những công việc được phép cho thuê lại lao động của Nghị định 55. Tuy nhiên, danh mục này chưa bao gồm đầy đủ những công việc mà trên thực tế đang có nhu cầu cao. Điều 19.3 không cho biết thời hạn tối đa cho đến khi BLĐTBXH phải rà soát lại danh mục. Danh mục những công việc được phép cho	Đề nghị bổ sung thêm những công việc khác mà trên thực tế doanh nghiệp đang có nhu cầu cao về lao động. Chẳng hạn như lao động trong ngành chế tạo/chế biến nói chung (chứ không chỉ những công việc có trong danh mục những công việc được phép). Đề nghị quy định thời hạn tối đa (VD: 5 năm) cho đến khi BLĐTBXH phải rà soát lại danh mục những công việc được phép cho thuê lại

STT	Điều khoản tham chiếu	Vấn đề	Khuyến nghị
	phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung danh mục [những công việc được phép cho thuê lại lao động] tại Phụ lục VI của Nghị định này."	thuê lại lao động này ban hành đã được 5 năm nhưng cho đến nay vẫn chưa được điều chỉnh dù nhu cầu thực tế về sử dụng lao động của doanh nghiệp như thế nào.	lao động.
4.	Quy định về hoạt động cho thuê lại lao động với khách hàng ở nước ngoài	Dự thảo nghị định chưa quy định về khả năng doanh nghiệp cho thuê lại lao động được đưa lao động đến làm một số công việc ở Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài (chưa có cơ sở tại Việt Nam). Chẳng hạn, để lập dự án đầu tư ở Việt Nam, doanh nghiệp ở nước ngoài cần sử dụng một số lao động của doanh nghiệp cho thuê lại lao động để hỗ trợ quá trình chuẩn bị dự án tại Việt Nam.	Đề nghị quy định rõ doanh nghiệp cho thuê lại lao động được phép cung cấp dịch vụ cho thuê lại lao động cho khách hàng ở nước ngoài để điều lao động làm việc tại Việt Nam cho khách hàng. Lao động cho thuê lại sẽ làm việc tại Việt Nam trong những công việc mà khách hàng ở nước ngoài được phép thực hiện ở Việt Nam (như các công tác chuẩn bị dự án hay lập văn phòng đại diện).
6.	Điều 5, dự thảo nghị định, quy định: *"Người đứng đầu doanh nghiệp là chủ sở hữu doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu doanh nghiệp hay người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu doanh nghiệp trong trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, đại diện theo ủy quyền của một thành viên trong trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn có nhiều hơn một thành viên; cổ đông hay đại diện theo ủy quyền của cổ đông trong trường hợp công ty cổ phần; thành viên hợp danh trong trường hợp công ty hợp danh phải đáp ứng những điều kiện sau:* *1. Là đại diện theo pháp luật [họ tên] ghi rõ trong Chứng nhận đăng ký kinh doanh;* *2. Có lý lịch rõ ràng; [...];* *3. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc*	Theo quy định của Điều này, người đứng đầu doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải là chủ sở hữu/cổ đông của doanh nghiệp hay người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu/cổ đông. Quy định này sẽ hạn chế doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong việc sử dụng người đứng đầu không phải là chủ sở hữu hay người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu. Trong khi đó, Luật Doanh nghiệp không quy định người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải là chủ sở hữu hay người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu.	Đề nghị bỏ đoạn đầu của Điều này về chủ sở hữu và đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu.

STT	Điều khoản tham chiếu	Vấn đề	Khuyến nghị
	trong lĩnh vực cho thuê lại lao động."		
7.	Điều 10.7 về giấy tờ chứng thực kinh nghiệm của người đứng đầu doanh nghiệp cho thuê lại lao động.	Ngoài hợp đồng lao động/giấy chứng nhận của người sử dụng lao động trước để chứng minh người đứng đầu có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động, các điểm (b) và (c), Điều 10.7, còn quy định doanh nghiệp phải nộp: - Giấy chứng nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về thời gian đóng bảo hiểm xã hội; - Hợp đồng cho thuê lại lao động của doanh nghiệp nơi người đứng đầu làm việc. Chúng tôi thấy khó hiểu mục đích của quy định trên. Làm sao người đứng đầu có thể xuất trình hợp đồng cho thuê lại lao động của người sử dụng lao động trước nếu trong hợp đồng có điều khoản bảo mật hay người đứng đầu đã ký thỏa thuận bảo mật với người sử dụng lao động trước?	Đề nghị: (i) bỏ quy định yêu cầu xuất trình hợp đồng cho thuê lại lao động; (ii) bỏ yêu cầu có giấy chứng nhận hay cho phép thay thế giấy chứng nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội bằng một loại giấy tờ khác trong trường hợp người đứng đầu không tham gia bảo hiểm xã hội (VD: chứng từ trả lương của ngân hàng).